

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2532/2535

นาย พงษ์ศักดิ์ อรทัยวิลาส กับพวก
บริษัท อิมพาลेช จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

การที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวของโจทก์ก่อนพิพากษา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 264 โดยให้จำเลยนำเงินที่ได้จากการบริหารกิจการโรงแรม น. มาวางศาลเดือนละ 150,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น มีลักษณะเป็นการบังคับให้จำเลยนำผลประโยชน์ที่ได้รับในการบริหารกิจการโรงแรมดังกล่าวในระหว่างพิจารณาคดีมาวางไว้ที่ศาล มิใช่เป็นเรื่องประสงค์จะบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของจำเลย จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำเลยจะขอวางหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันหาได้ไม่.

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลอุทธรณ์มีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างพิจารณา โดยให้จำเลยทั้งสองนำเงินที่ได้จากการบริหารกิจการโรงแรมนครินทร์มาวางศาลเดือนละ 150,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขออนุญาตนำที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 1428, 1429 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่ 43 ไร่ 1 งาน และ 11 ไร่ 2 งาน 60ตารางวา ตามลำดับ ของนายเชื้อ จันทรานุสรณ์ ราคา 21,000,000 บาทเศษวางเป็นหลักประกันแทนการวางเงิน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองนำเงินมาวางศาลเดือนละ 150,000 บาท จำเลยทั้งสองจะนำหลักประกันมาวางศาลหาได้ไม่ให้งดคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองนำเงินที่ได้จากการบริหารกิจการโรงแรมนครอินทร์มาวางศาลเดือนละ 150,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น เป็นวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวก่อนพิพากษาอย่างหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 มีลักษณะเป็นการบังคับให้จำเลยทั้งสองนำผลประโยชน์ที่ได้รับในการบริหารกิจการโรงแรมดังกล่าวในระหว่างพิจารณามาวางไว้ที่ศาลมิใช่เป็นเรื่องที่ประสงค์จะบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาไม่ จำเลยทั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจจะนำหลักทรัพย์มาวางประกันได้เนื่องจากมิใช่เป็นเรื่องที่จะบังคับเอาแก่ทรัพย์สินหรือเป็นประกันความเสียหายของโรงแรมหรือทรัพย์สินอื่นแต่อย่างใดจำเลยทั้งสองจะต้องนำเงินมาวางศาลเดือนละ 150,000 บาท โดยจะขอวางหลักประกันหาได้ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต-มงคล สระภูณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>